

1500710-36.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500710-36.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500710-36.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102966/2022 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 24307778 -

DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2102966 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALQUIRIA ROSA GOMES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

WESLEY SILVA OLIVEIRA RIOS foi dado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, todos do Código Penal e no artigo 16, § 1º, inciso I da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal; MARIO ROBERTO CANDIDO DA SILVA como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, todos do Código Penal e VALQUIRIA ROSA GOMES DA SILVA como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, c.c artigo 29, todos do Código Penal, conforme os fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 189/192).

Oferecida a denúncia (fls. 192), esta foi recebida (fls. 193).

Os acusados foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 253/260 e 265). Em seguida, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 272).

Durante a instrução foram ouvidos a vítima, testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.  
FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram os crimes descritos na denúncia, mas sem a incidência da causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 50/54), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 56/57), pelo relatório final (fls. 60/62), pelo laudo pericial (fls. 316/319) realizado sobre a arma de fogo apreendida - o qual apontou se tratar de um revólver Taurus .38 Special, em perfeito estado de funcionalidade, além de 05 cartuchos íntegros, bem como pela prova oral nos autos produzida.

E as autorias respectivas, que recaem sobre os acusados, restaram demonstradas a partir dos mesmos elementos.

O ofendido Wilson Grassmann Júnior, quando ouvido em juízo, disse que sou sogra avistou pessoas pulando de sua residência e o noticiou. Diante disso rumou ao imóvel, onde verificou que a casa estava toda bagunçada.

Diante disso acionou a polícia militar, a qual foi até o recinto, mas não tomou nenhuma providência efetiva. Mais tarde verificou que um veículo estava parado nas proximidades da sua residência, motivo pelo qual tentou se aproximar, momento em que referido automóvel empreendeu fuga e adentrou na contramão de direção.

Pontuou que, então, referido automóvel acabou se deparando com uma viatura da Guarda Municipal e recebeu ordem de parada. Na ocasião, duas pessoas foram presas e uma conseguiu se evadir.

Esclareceu que as imagens de segurança do imóvel deram conta das pessoas que pularam dentro do imóvel, escalando um muro de aproximadamente quatro metros. Ainda, arrombaram uma janela para ganhar o interior da residência.

Os Guardas Municipais Wallace Alves Roque e Gilson Tomas dos Santos, quando inquiridos em juízo, disseram que estavam em patrulhamento e se depararam com o veículo dos acusados na contramão de direção.

Asseveraram que os ocupantes do veículo fugiram, sendo que a mulher que dirigia o automóvel foi abordada e informou que tinha ido buscar o marido, mas não tinha conhecimento do furto.

Declararam que, dentre os outros dois indivíduos que fugiram, um deles foi alcançado, com quem encontraram uma arma de fogo, parte de dinheiro em espécie e outros objetos, tais como correntes.

E as falas dos guardas, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os guardas não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. O raciocínio é análogo ao desenvolvido para depoimentos de policiais, já que ambos são servidores que atuam na área da segurança pública.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

As testemunhas arroladas pela defesa, Edna Cristina Rosa, Luiza Ana da Silva e Taná Katiely Santos Viana, ao serem inquiridas em juízo, não trouxeram nenhum elemento acerca dos fatos imputados aos acusados, tendo apenas pontuado que a ré Valquíria passou um período do dia dos fatos em um salão de beleza, onde trabalhava.

A ré VALQUÍRIA, quando interrogada, disse que apenas foi buscar seu marido, o réu Mário, mas não tem conhecimento do furto. Quando se encontrou com Mário ele assumiu

a direção do veículo e disse que precisava buscar um amigo, o qual disse para Mário empreender fuga quando passaram a ser perseguidos por outro automóvel.

O acusado MÁRIO, ao ser interrogado, disse que estava no mercado e pediu para sua esposa o buscar no estabelecimento. Um amigo pediu carona, motivo pelo qual resolver passar no local em que ele estava para o buscar. Não tinha conhecimento do furto.

Aduziu que, enquanto retornavam, um carro começou a segui-los, ocasião em que seu amigo pediu para fugir.

E o réu WESLEY, quando interrogado em juízo, disse que praticou o furto juntamente com terceiro indivíduo, esclarecendo que Valquíria não tem nenhuma relação com o fato.

Pois bem.

Há provas inequívocas que os acusados praticaram o furto no local dos fatos, ainda que com a divisão de tarefas, nos termos do artigo 29 do Código Penal, sendo que, para ganhar o interior do imóvel, parte dos furtadores escalaram o muro de aproximadamente quatro metros que garante a residência e arrombaram uma janela.

As versões exculpatórias apresentadas pelos réus devem ser desprezadas, pois estão em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

De se notar, ainda, que embora a ré Valquíria tenha alegado que apenas buscou seu marido e que ele assumiu a direção do bem, os guardas noticiaram que era a acusada que conduzia o automóvel na ocasião.

Verifica-se, portanto, que todas as provas e elementos produzidos apontam que a ré, malgrado não tenha praticado o verbo núcleo do tipo penal, concorreu para a prática da infração.

Bem por isso, inclusive, que a diligência requerida pela defesa técnica deve ser indeferida, conforme esclarecido na instrução do feito, pois a própria acusada informou que esteve no local dos fatos, de modo que a verificação da localização do aparelho em nada influenciaria ao julgamento do feito.

Com efeito, os depoimentos da vítima e das testemunhas inquiridas dão conta da materialidade e autorias delitivas, notadamente porque os acusados foram surpreendidos logo após a prática do furto, ainda na posse de parte das res furtiva.

Ressalta-se que o crime de furto praticado foi consumado, na medida em que os acusados inverteram a posse dos bens e deixaram o local, cessando a clandestinidade e ficando na posse da res furtiva.

Sobre o tema, o STJ, na esteira no entendimento já manifestado pelo C. STF, decidiu, em sede de julgamento repetitivo (Tema 934):

[...]

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.  
[...]

(REsp 1524450 RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015, grifei)

Com efeito, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada para que se consuma o crime de furto, o que deixa inequívoco que os fatos em tela tratam de um delito de furto consumado.

Respeitante à majorante do crime, consistente no concurso de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo, também ficaram devidamente evidenciados, uma vez que os depoimentos colhidos e demais elementos informativos e provas dão conta que os acusados praticaram o furto conjuntamente, com a divisão de tarefas.

O mesmo se afirma em relação à majorante de escalada, que também restou comprovada, conforme prova oral produzida.

No que diz respeito ao “repouso noturno”, embora sua finalidade seja de reprovar em maior grau a conduta facilitada pela redução ou ausência de vigilância, e inobstante o entendimento deste Julgador, inclusive manifestado em outros feitos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1087, fixou a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Portanto, em prestígio à segurança jurídica, de rigor a aplicação da tese fixada no tema reportado, afastando-se, por conseguinte, a incidência da causa de aumento referida no caso em tela, pois se trata de furto qualificado.

Quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/03, imputado ao réu Wesley, também deve ser acolhida a imputação Ministerial.

Sobre a infração referida, salienta-se que “O tipo penal de porte ou posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que, no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva”.

No particular, o denunciado Wesley portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida. Além disso, a arma continha 05 cartuchos íntegros e o armamento estava em perfeito estado de funcionalidade, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 316/319.

E a conduta do réu, de portar arma de fogo com a numeração suprimida, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na medida em que o tipo incriminador não faz distinção entre o fato de a arma ser de uso permitido, restrito ou proibido.

Com efeito, basta que o armamento esteja com a numeração suprimida para a subsunção ao delito acima referido, conforme remansosa jurisprudência do TJSP e do STJ.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Bandeirante:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Apelo do réu – Pretendida

absolvição - Impossibilidade - Acusado flagrado em poder de revólver com numeração raspada - Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos milicianos - Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato - Condenação de rigor - Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 rechaçado - O porte de arma de fogo com numeração suprimida adequa-se ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da citada Lei especial, sendo indiferente tratar-se de artefato de uso permitido, restrito ou proibido - Precedentes do STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Apelo do Ministério Público - Aumento da pena-base - Inviabilidade - Ausência de circunstâncias desfavoráveis superiores à própria gravidade do crime - Acusado que, ademais, é primário - Mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0019446-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Cesar Mecchi Moraes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 15/06/2016)

Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão à desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 - Inadmissibilidade - A conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 - Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0080789-06.2018.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Aplicação do princípio da especialidade - Afastamento desse delito e incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da mesma Lei - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 0006519-38.2017.8.26.0408; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Diante de toda a prova nos autos, ficou provado que os acusados praticaram os crimes descritos na denúncia, com a ressalva acima referente ao furto, sendo suas condenações medidas criteriosas que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam os crimes ou isentem os réus de pena.

Ante o exposto, considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, e condeno WESLEY SILVA OLIVEIRA RIOS como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal e no artigo 16, § 1º, inciso I da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal; MARIO ROBERTO CANDIDO DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal e VALQUIRIA ROSA GOMES DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV c.c artigo 29, ambos do Código Penal

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação.

Na primeira fase da dosagem aumento a reprimenda do crime de furto à razão de 1/6 (um sexto), por ser o delito "triplamente qualificado" (concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo). Assim, uma das circunstâncias é utilizada como qualificadora e as demais devem ser consideradas como circunstância judicial para a majoração da pena-base, na medida em que a circunstância faz do crime mais grave do que o normal à espécie.

Ainda nesta fase, verifico que o réu MÁRIO ROBERTO, que está foragido, ostenta 4 condenações definitivas, pela prática de crimes de furto qualificado, posse de arma de fogo, corrupção ativa e roubo majorado, das quais 3 lhe causam reincidência e uma mau antecedentes, conforme certidão de fls. 79/93.

Por isso, utilizo a condenação que lhe causa mau antecedentes e majoro sua pena em mais 1/6 (um sexto)

Na segunda fase, diante da reportada multirreincidência, agravo a pena do acusado MÁRIO em mais um sexto. Quanto aos demais réus, não há nada a ser considerado.

E na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Assim, chego às seguintes penas:

Para a ré VALQUÍRIA, à pena total e definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime de furto.

Ao acusado MÁRIO, aplico-lhe a pena total e definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) meses de reclusão e 14 (onze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime de furto.

Para o réu WESLEY, chego à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime de furto.

E à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Considerando que referido acusado praticou os crimes em concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas.

Dessa forma, chego à pena total de definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime de furto.

No que diz respeito aos regimes prisionais, esclareço o seguinte.

Para a ré VALQUÍRIA, embora os fatos sejam graves, não há indicativo de que ela pretendia participar de crime mais grave, motivo pelo qual o regime inicial do cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Quanto ao réu WESLEY, em que pese seja primário, depreende-se que praticou crimes graves, pois além de ter cometido o furto qualificado, o acusado estava na posse de uma arma de fogo municada, circunstância que evidencia que a infração poderia ter evoluído para conduta mais grave, tal como um roubo ou latrocínio, caso a vítima estivesse na residência.

Portanto, levando em consideração referida circunstância e diante do montante da pena, o regime inicial para cumprimento da pena para o réu WESLEY é o SEMIABERTO.

E para o acusado MÁRIO, o regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, ante a multirreincidência que ostenta.

A pena privativa de liberdade da ré VALQUÍRIA fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes, a primeira, na prestação pecuniária em favor de Entidade beneficente, no importe de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, do CP, e, a segunda, na prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de tarefa por dia condenação, conforme disposto no §3º do art. 46 do CP, uma vez estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, incs. I, II e III, do mesmo diploma.

Desde já, fica a ré advertida de que o descumprimento das penas restritivas de direito reportadas acima acarretará a sua conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, parágrafo 4º, CP).

Prejudicada, pois, a análise do cabimento da suspensão condicional da pena, reportada pelo art. 77 do CP.

Deixo de substituir as penas corporais dos réus WESLEY e MÁRIO ante o montante da pena aplicada, a gravidade dos crimes, que inclusive motivou a fixação de regime inicial mais gravoso para WESLEY e porque MÁRIO é multirreincidente.

Ademais, impossível, a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque a instrução não tratou sobre o tema e porque não há pedido a isso respeitante na denúncia.

Concedo à ré VALQUÍRIA o direito de recorrer em liberdade.

Nego aos réus MÁRIO e WESLEY o direito de recorrerem em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão.



Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA